

1501976-06.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... a responsabilização do réu pelo crime de tráfico ilícito.

Inequívoca a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, já que o transporte das drogas extrapolou a fronteira estadual paranaense, atingindo Estado diverso da Federação.

Desfecho diverso merece o crime de adulteração de sinal identificador, já que não restou minimamente comprovado ter sido o réu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501976-06.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501976-06.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE PROCHERA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

CARLOS HENRIQUE PROCHERA, qualificado à fls. 04, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque: a) no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 20h40m, na Rodovia Regis Bittencourt (BR - 116), Km 450, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), transportava do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização e entrega a terceiros pessoas, 158 "tijolos" de maconha, com peso de 133,700 kg, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica; b) entre data incerta e o dia 11 de agosto de 2021, em horário e local incertos, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), adulterou sinal identificador do automóvel Renault Duster, Chassis nº 93YHSR6P5EJ233824, RENAVAL nº 00597832889, trocando as placas originais OWN-4352 pelas placas AVY-5G95.

Recebida a denúncia (fls. 123), o acusado foi citado (fls. 193) e apresentou defesa preliminar (fls. 184/188).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 235/236).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência parcial da acusação (fls. 260/266), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição exclusivamente do crime de adulteração de sinal identificador de veículo e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 274/283). É o relatório.

DECIDO.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Materialidade comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 108/109, com resultado positivo para maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 12/13).

A autoria é certa.

O réu foi confesso em juízo. Admitiu que transportava as drogas a mando de desconhecidos, tendo recebido o veículo na cidade de Curitiba/PR para entregar com as drogas em um local na entrada da cidade de São Paulo; que iria receber a quantia de R\$ 1.000,00, quando entregasse as drogas; que foi abordado por policiais rodoviários federais, que localizaram as porções de maconha. É a primeira vez que transporta drogas e aceitou fazer isso por estar passando necessidade. Confirma que o aparelho celular apreendido pela polícia lhe pertencia. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, negou tê-lo praticado afirmando que já recebera o carro com as placas e não sabia que tinham sido adulteradas.

Em reforço à confissão, temos as palavras seguras dos policiais rodoviários federais, Antonio Garcia e Marco Antonio Nobrega Noronha (este último apenas na fase preambular), que detalharam toda a dinâmica que resultou na prisão do réu e apreensão das drogas. Disseram que deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo réu, o qual fez uma entrada súbita na via marginal e aparentava certo nervosismo.

Ao realizarem a vistoria no porta-malas localizaram vários tabletes de maconha, embalados em plástico. Também verificaram que placas do veículo eram clonadas. Aduziram que têm conhecimento por experiência que é prática comum dos indivíduos que transportam drogas substituírem a placa original por outra, no intuito de ludibriar a fiscalização da polícia.

Consta, por fim, laudo pericial da quebra do sigilo telefônico do réu indicando que o mesmo recebia mensagens de pessoas diversas no intuito de providenciar drogas (fls. 207/218).

Diante deste contexto uníssono, segura a responsabilização do réu pelo crime de tráfico ilícito.

Inequívoca a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, já que o transporte das drogas extrapolou a fronteira estadual paranaense, atingindo Estado diverso da Federação.

Desfecho diverso merece o crime de adulteração de sinal identificador, já que não restou minimamente comprovado ter sido o réu o autor da troca das placas do veículo.

Com efeito, não há elementos para se duvidar de que o acusado já o tenha recebido no estado em que se encontrava, ou seja, com as placas já trocadas.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei a pena acima do mínimo legal, na fração mínima de 1/6, dada a quantidade elevada de drogas transportadas destacando-se a maior potencialidade lesiva da conduta à luz de sua maior dispersão.

Na etapa seguinte, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que devolvo a reprimenda ao patamar mínimo legal, ficando vedada sua redução aquém desse mínimo.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Por fim, em vista da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da lei de drogas, torno a elevar a reprimenda de 1/6 alcançando 5 anos e 10 meses de reclusão

e pagamento de 583 dias-multa.

Impossível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que a significativa quantidade da droga transportada afasta a ideia de traficância ocasional e isolada.

Além disso, igual conclusão decorre das circunstâncias nebulosas do transporte e recebimento da droga, não identificação de quaisquer dos demais envolvidos naquela logística complexa (com uso de veículo particular), além das mensagens comprometedoras encontradas no aparelho celular do réu, tudo a evidenciar compor ele parte da organização criminosa maior voltada ao transporte interestadual do entorpecente.

Outrossim, dificilmente seria confiado ao "traficante de primeira viagem" tão valiosa mercadoria, necessariamente pelo crime organizado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno CARLOS HENRIQUE PROCHERA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica; julgando improcedente, por outro lado, a imputação pelo delito do art. 311 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Dada a hediondez do crime, o cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, já que respondeu o processo preso e sua soltura agora, após ser condenado, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal.

Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

O fato de ser o agente primário não é efeito automático desse benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos (fls. 92) em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexos existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes.

Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Registro, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA